

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1987/2535

นาง จินตนา อุดม ศิลป์
บริษัท โรงแรม โอเรียนเต็ล (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

หนังสือเลิกจ้างระบุเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพียง 2 ประการคือ โจทก์ยกยอกเงินของจำเลย โดยใช้ใบเสร็จของบริษัท อ. และโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการกั๊ยืมเงิน พ. มิได้อ้างเหตุว่าโจทก์ยกยอกหรือโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นจำเลยจึงยกเหตุว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ยกยอกหรือโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ จำเลยหาได้เลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุนั้นไม่ คดีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยว่าโจทก์ยกยอกและโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และคืนเงินสะสมแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ได้ยกยอกเงินทดรองจ่ายของฝ่ายบุคคล ซึ่งโจทก์เป็นผู้เก็บรักษายอดเงินที่ตรวจพบประมาณ

10,000 บาท โจทก์ใช้อำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายบุคคลของจำเลยบังคับและจูงใจเพื่อนพนักงานให้ใช้สิทธิกู้ยืมเงินสวัสดิการแล้วโจทก์รับเงินดังกล่าวไป สร้างความเดือดร้อนแก่พนักงานกว่า 10 คน โจทก์ได้ยักยอกเงินที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลให้เบิกจากแผนกบัญชีจำนวนประมาณ 300 บาท และโจทก์ได้ยักยอกเงินจากการขายหนังสือของห้องสมุดของจำเลยจำนวนประมาณ 1,500 บาท การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยได้หักเงินสะสมจากโจทก์ไว้ แต่โจทก์ถูกเลิกจ้างเพราะกระทำความผิดร้ายแรงจึงไม่มีสิทธิได้รับ โจทก์ได้กู้เงินธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด โดยนำเงินสะสมและเงินสมทบของจำเลยเป็นประกัน เมื่อโจทก์ถูกเลิกจ้างต้องชำระหนี้แก่ธนาคารธนาคารได้หักเงินสมทบส่วนของจำเลยไว้จำนวน 37,437.46 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2534 จำเลยจึงขอฟ้องแย่งเรียกเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย และขอให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาของจำเลย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ตามหนังสือเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างว่า เลิกจ้างโจทก์ในข้อหา ยักยอกเฉพาะกรณีใช้ใบเสร็จของบริษัทอันดามันปริ้นเซส จำกัด และขอหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเฉพาะกรณีของนายพยอม จันทรหอม เท่านั้นเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลย จำเลยจะยกเหตุยักยอกและเหตุใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างมาเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยมีเฉพาะเหตุที่จำเลยระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างเท่านั้น สำหรับประเด็นที่ว่าโจทก์ยักยอกโดยใช้ใบเสร็จของบริษัทอันดามันปริ้นเซส จำกัด นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ไม่ได้ยักยอกเงินของจำเลย ส่วนประเด็นที่ว่าโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในกรณีของนายพยอมนั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่นายพ

ยอมยินยอมให้โจทก์กู้ยืมเงิน ก็เนื่องจากเห็นใจกัน ไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของโจทก์แต่อย่างใด โจทก์จึงมิได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ พินิจพิจารณาให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินสะสมและค่าชดเชยแก่โจทก์ คำขออย่างอื่นของโจทก์นอกจากนี้และฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ชักยอกเงินของจำเลย 3 ครั้ง และโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบบังคับและจูงใจเพื่อนพนักงานให้ใช้สิทธิกู้ยืมเงินสวัสดิการ แล้วโจทก์รับเงินนั้นไป สร้างความเดือดร้อนแก่พนักงานกว่า 10 คน แต่ศาลแรงงานกลางกลับวินิจฉัยเฉพาะเรื่องที่โจทก์ชักยอกเงินโดยใช้ใบเสร็จของบริษัทอันดามันปรีนเชส จำกัด และโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการกู้ยืมเงินนายพยอม จันทรหอม แต่ไม่วินิจฉัยถึงการชักยอกและการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นของโจทก์ โดยยกเหตุผลว่าประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยมีเฉพาะเหตุที่จำเลยระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างเท่านั้น คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางดังกล่าวเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหนังสือเลิกจ้างโจทก์ของจำเลย เอกสารหมายเลข 7 ระบุเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพียง 2 ประการ คือโจทก์ชักยอกเงินของจำเลย โดยใช้ใบเสร็จของบริษัทอันดามันปรีนเชส จำกัด และโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการกู้ยืมเงินนายพยอม จันทรหอม มิได้อ้างเหตุว่าโจทก์ชักยอกหรือโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นแต่อย่างใด ดังนั้นจำเลยจะยกเหตุว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ชักยอกหรือโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ จำเลยหาได้เลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุอื่นไม่คดีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยว่าโจทก์ชักยอกและโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครั้งอื่นหรือไม่ ที่ศาลแรงงานกลางไม่วินิจฉัยถึงเหตุดังกล่าวจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ